

BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015 (sửa đổi 2017) - CHƯƠNG XX: CÁC TỘI PHẠM VỀ MA TÚY

QUỐC HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bộ luật số: 100/2015/QH13 (sửa đổi bởi Luật số 12/2017/QH14)

Ngày ban hành: 27/11/2015

Ngày hiệu lực: 01/01/2018

BỘ LUẬT HÌNH SỰ - CHƯƠNG XX

CÁC TỘI PHẠM VỀ MA TÚY

Điều 247. Tội trồng cây thuốc phiện, cây côca, cây cần sa hoặc các loại cây khác có chứa chất ma túy

1. Người nào trồng cây thuốc phiện, cây côca, cây cần sa hoặc các loại cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định, đã được giáo dục nhiều lần, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây: có tổ chức; với số lượng lớn; tái phạm nguy hiểm; thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm.

Điều 248. Tội sản xuất trái phép chất ma túy

1. Người nào sản xuất trái phép chất ma túy dưới bất kỳ hình thức nào, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:
 - a) Có tổ chức;
 - b) Phạm tội 02 lần trở lên;
 - c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;
 - d) Sử dụng người dưới 16 tuổi vào việc phạm tội;
 - e) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 500 gam đến dưới 01 kilôgam;
 - f) Hêrôin, côcain, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA có khối lượng từ 05 gam đến dưới 30 gam;
3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp nghiêm trọng hơn, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm.
4. Phạm tội thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Điều 249. Tội tàng trữ trái phép chất ma túy

1. Người nào tàng trữ trái phép chất ma túy mà không nhằm mục đích sản xuất, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:
 - a) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 01 gam đến dưới 500 gam;
 - b) Hêrôin, côcain, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA có khối lượng từ 01 gam đến dưới 05 gam;
 - c) Lá, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca có khối lượng từ 01 kilôgam đến dưới 10 kilôgam;
 - d) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 01 gam đến dưới 20 gam;
 - e) Các chất ma túy khác ở thể lỏng từ 10 mililit đến dưới 100 mililit.
2. Phạm tội trong trường hợp nghiêm trọng hơn thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm.
3. Phạm tội thuộc trường hợp rất nghiêm trọng thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm.
4. Phạm tội thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.

Điều 250. Tội vận chuyển trái phép chất ma túy

1. Người nào vận chuyển trái phép chất ma túy thuộc các trường hợp quy định tương tự Điều 249, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.
2. Phạm tội nghiêm trọng hơn thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm.
3. Phạm tội rất nghiêm trọng thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm.
4. Phạm tội đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Điều 251. Tội mua bán trái phép chất ma túy

1. Người nào mua bán trái phép chất ma túy thuộc các trường hợp tương tự, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.
2. Phạm tội nghiêm trọng hơn: tù từ 07 năm đến 15 năm.
3. Phạm tội rất nghiêm trọng: tù từ 15 năm đến 20 năm.
4. Phạm tội đặc biệt nghiêm trọng: tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Điều 252. Tội chiếm đoạt chất ma túy

Người nào chiếm đoạt chất ma túy dưới bất kỳ hình thức nào, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm (trường hợp cơ bản).

Điều 253. Tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán hoặc chiếm đoạt tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy
Phạt tù từ 01 năm đến 06 năm (trường hợp cơ bản).

Điều 254. Tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển hoặc mua bán phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy
Phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

Điều 255. Tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

1. Người nào tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy dưới bất kỳ hình thức nào, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.
2. Phạm tội nghiêm trọng hơn: tù 07-15 năm.
3. Phạm tội rất nghiêm trọng: tù 15-20 năm.
4. Phạm tội đặc biệt nghiêm trọng: tù chung thân hoặc tử hình.

Điều 256. Tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy
Phạt tù từ 01 năm đến 05 năm (trường hợp cơ bản).

Điều 257. Tội cưỡng bức người khác sử dụng trái phép chất ma túy

1. Phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.
2. Phạm tội đối với người dưới 16 tuổi: tù 07-15 năm.
3. Phạm tội gây chết người: tù 15-20 năm hoặc tù chung thân.

Điều 258. Tội lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy
Phạt tù từ 01 năm đến 05 năm (trường hợp cơ bản).

Điều 259. Tội vi phạm quy định về quản lý chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần
Phạt tù từ 01 năm đến 05 năm hoặc phạt tiền.